

1501223-11.2020.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ERIKA FERNANDES

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2013598/2020 - 89º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501223-11.2020.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501223-11.2020.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2013598/2020 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 9517927 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 457/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2013598 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 457/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2013598 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 457/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 2013598 - 89º D.P. JARDIM TABOAO, 457/20/356 - 89º D.P. JARDIM TABOAO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ERIKA FERNANDES

Vistos.

ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 c.c. o artigo 61, inciso II, alínea "j" (circunstância agravante de ocasião de calamidade pública), do Código Penal, porque, no dia 16 de janeiro de 2020, por volta das 00h15, na Rua Lanzarote, nº10, Campo Limpo, nesta cidade e comarca da capital, trazia consigo, 10

(invólucros) plásticos contendo a substância cocaína na forma de crack, com peso líquido de 1,2g (um grama e dois decigramas); 9 invólucros plásticos contendo a substância Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como maconha na forma de haxixe, com peso líquido de 2,3g (dois gramas e três decigramas); 106 invólucros plásticos contendo a substância Cannabis Sativa L, conhecida como maconha, com peso líquido de 232,1g (duzentos e trinta e dois gramas e um decigrama); 23 invólucros contendo a substância Tricloroetileno, conhecida como lança-perfume com peso líquido de 138ml; bem como 77 invólucros contendo cocaína com peso líquido de 44,1g, substâncias entorpecente que causam dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante às fls. 04/05; boletim de ocorrência às fls. 07/09; termo de depoimento às fls. 10/11; termo de interrogatório à fl. 12; auto de exibição e apreensão à fl. 14; laudo de constatação às fls. 20/24; laudo toxicológico às fls. 64/67.

O réu foi regularmente citado (fls. 111 e 137) e apresentou defesa prévia às fls. 116/117, sendo recebida a denúncia no dia 08 de outubro de 2020 (fl. 118).

Durante a instrução, colhida por teleconferência, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelas partes e, na sequência, o réu foi interrogado.

Debates finais apresentados em audiência.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade do delito está comprovada pela apreensão das drogas em poder do acusado, como se depreende do auto de exibição e apreensão (fl. 14), restando positiva a identificação como cocaína, maconha e tricloroetileno nos termos do exame toxicológico (fls. 64/67).

Importante consignar que a comprovação da natureza entorpecente da substância apreendida, imprescindível para o julgamento condenatório, é feita pela prova técnica, realizada pelo perito criminal, o que ocorreu in casu.

A autoria, por sua vez, restou duvidosa.

Vejamos.

Segundo apurado, na data dos fatos, os policiais militares Marcio e Matheus estavam realizando patrulhamento pelo local dos fatos, momento que visualizaram um indivíduo saindo de uma viela carregando uma sacola plástica nas mãos. Que decidiram realizar a abordagem, sendo que no interior da sacola localizaram as drogas apreendidas. Que não houve apreensão de dinheiro.

Em juízo, os policiais afirmaram que não conheciam o réu, que o local é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas e que ao lado há uma escola. Ainda, narraram que a região é área de outro batalhão e estavam apenas cortando caminho. Ao passarem pela viela, visualizaram o réu com uma sacola nas mãos, sendo que após a abordagem, constaram a presença de drogas. Que haviam drogas variadas.

Porém, divergiram se o réu estava ou não acompanhado de outra pessoa no momento da abordagem. Márcio afirmou que o réu estava junto com outra pessoa, que ao perceber a abordagem policial, saiu correndo para dentro da viela, ao passo que Matheus afirmou que o réu estava sozinho no momento em que o avistaram.

Em juízo o réu negou os fatos, afirmando que no momento da abordagem havia outra pessoa ao seu lado, com uma sacola nas mãos, e que ao perceber a abordagem policial, saiu correndo.

Por sua vez, a testemunha de defesa confirmou o alibi apresentado pelo réu, afirmando que o mesmo estava em sua casa, em um churrasco, que havia saído para buscar celular para colocar musica e para tanto, seria necessário passar pela viela.

Assim, as dinâmicas narradas pelo policiais foram divergentes.

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. Porém, as versões apresentadas em juízo foram contraditórias em ponto essencial, sendo a absolvição, pois, medida que se impõe.

Neste passo, a hipótese retratada evidencia a existência de um fato criminoso, embora não se tenha conseguido demonstrar que o réu tomou parte ativa. Isso porque a realidade das provas colhidas no processo demonstra merecer o acusado a

absolvição, por não se ter construído um universo sólido de provas contra sua pessoa.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para ABSOLVER o réu ROBERTO DOS SANTOS BARBOSA, nos termos do artigo 386, inciso VII, da Lei nº. 11.690/08.

Autorizo a destruição da substância entorpecente apreendida,

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 06 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA